

1500474-51.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO COSTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RODRIGO COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no 22 de fevereiro de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500474-51.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500474-51.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO COSTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RODRIGO COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no 22 de fevereiro de 2022, por volta das 15h33min, na Avenida dos Autonomistas, 4000, Setor Militar, nesta cidade e comarca de Osasco, subtraiu para si, mediante grave ameaça

exercida com emprego de faca contra a vítima Francisco de Assis a da Silva, 01 aparelho celular Samsung A10, avaliado em R\$ 1.300,00 (cf. auto de apreensão de fls. 11 e fotografia a fls. 19).

Denúncia recebida em 08 de março de 2022 (fls. 61).

Réu citado (fls. 76). Resposta apresentada (fls. 79/82).

Antecedentes juntados, bem como laudo pericial da faca apreendida (fls. 68/69). Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição do acusado. De forma subsidiária, pugnou pela desclassificação da conduta para furto, o reconhecimento da atenuante confissão, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 149/152).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas durante a instrução processual reclamam a procedência da ação penal.

A vítima narrou os fatos como descritos na denúncia, confirmando o anúncio do roubo e a subtração do celular mediante o emprego de arma branca (faca). Narrou ainda que depois da subtração correu atrás do réu, pediu ajuda na via pública e conseguiu concurso policial. O celular foi recuperado pelos policiais. A vítima não presenciou a prisão do assaltante, mas confirmou que o reconheceu na delegacia de polícia. Em juízo, dentre os três detentos apresentados, apontou o réu como o assaltante, achando-o muito parecido.

Relembro o valor das declarações dos ofendidos nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando alicerçadas por demais elementos de convicção e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, salvo se existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada destas narrativas, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

“Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTACrim 24/2/30 – Rel. Nogueira Filho).

Os policiais confirmaram a notícia do delito e a detenção do acusado na posse do celular da vítima. Confirmaram ainda que atenderam a ligação da própria vítima no aparelho, confirmando assim a subtração do bem. Por fim, também apreenderam com o réu a faca mencionada na denúncia.

Ao ser interrogado, o réu confessou a subtração da res, mas negou o emprego do uso da arma branca. Disse que a vítima estava mexendo no celular, passou correndo e tomou da mão dela.

A defesa, no entanto, não produziu provas para corroborar a versão apresentada pelo acusado. Suas palavras encontram-se isoladas nos autos.

Os elementos de convicção colhidos durante a instrução informam a procedência da acusação. Dúvidas não existem quanto à autoria e materialidade.

O mesmo conjunto de provas confirma o emprego da arma branca.

A ação foi consumada.

Em suma, de rigor a condenação do acusado nos parâmetros acima mencionados.

Passo à fixação da pena:

O réu é primário. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Confirmado o emprego da arma branca, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço).

Torno, como pena definitiva, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em face das poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, fixo o mínimo legal para o valor diário da multa.

Não obstante o montante da sanção penal, mas, considerando o tempo de prisão provisória já cumprido e a primariedade, fixo regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contra RODRIGO COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES de reclusão – regime aberto - e ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Considerando o tempo de prisão provisória já cumprido, a ausência de emprego de arma de fogo e a primariedade, excepcionalmente, defiro ao réu o recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário. De imediato, o alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

OSASCO, 10 de junho de 2022